

Nr. 77 Reichsminister Frick an Oberbürgermeister Goerdeler. 27. April 1936*R 43 II/567, Bl. 83–84 Entwurfsabschrift¹**Beginn:**Beginn:***[Rücklagenverordnung für die Gemeinden]****Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!**

Die Deutsche Gemeindeordnung hat sich, wie ihre Vorschriften selbst und die Begründung² erkennen lassen, bewußt darauf beschränkt, das Gemeindegewirtschaftsrecht nur in seinen Grundzügen zu regeln. Wie die Vorschrift des § 105 Abs. 2³ jedoch klar ergibt, hat sie von Anfang an die Ausgestaltung dieses Rechtsgebietes im Wege der Verordnung vorgesehen. Insbesondere ist dort auch eine Verordnung über die Bildung von Rücklagen ausdrücklich erwähnt. Der Erlaß der Rücklagenverordnung bedeutet demnach eine schon in der Deutschen Gemeindeordnung selbst vorgesehene Maßnahme zur Klarstellung der Pflichten, die im wesentlichen schon das Gesetz selbst hinsichtlich des Rücklagenwesens begründet⁴.

Ich habe bei der Vorbereitung dieser Verordnung größten Wert darauf gelegt, ihr einen Inhalt und eine Fassung zu geben, die den Bedürfnissen der Selbstverwaltung nach Möglichkeit entgegenkommt. Zu diesem Zwecke haben umfangreiche Besprechungen mit dem Deutschen Gemeindetag und insbesondere auch mit seinem Vorsitzenden stattgefunden, als deren Ergebnis ich feststellen darf, daß sowohl der Deutsche Gemeindetag als auch Herr Reichsleiter Oberbürgermeister Fiehler und die sonst zugezogenen Stellen gegen den Erlaß der Verordnung Einwendungen nicht erheben⁵. Ich kann deshalb bei der weittragenden Bedeutung der Verordnung für die gesamte gemeindliche Finanzwirtschaft zu meinem Bedauern Ihren Anregungen nicht folgen⁶.

¹ Am 20. 4. 1936 durch MR Krauthausen/RIM an MD Wienstein vorab übersandt; R 43 II/567, Bl. 68, 80. Bezugsschreiben Goerdelers: Dok. Nr. 63. Lammers verwies in seiner förmlichen Antwort an Goerdeler vom 30. 5. 1936 lediglich auf die Ausführungen in diesem Schreiben Fricks; R 43 II/567, Bl. 10f.

² ARH II/1, Nr. 79, hier Ziff. 3.

³ Zit. in Dok. Nr. 63 Anm. 2.

⁴ Entspr. hieß es in einem der Rkei abschriftl. übermittelten Referenten-Vm. des RIM zur Vorbereitung der Antwort Fricks: „Inhaltlich begründet diese Verordnung im wesentlichen keine neuen Pflichten der Gemeinden, sondern umschreibt lediglich die Pflichten, die sich bereits weitgehend aus der Deutschen Gemeindeordnung ergeben. Neben diesen Vorschriften über die Bildung von Rücklagen enthält sie ferner Vorschriften für eine ordnungsmäßige Anlegung und Verwendung der Rücklagen, die sich gleichfalls aus dem Sinn und Zweck der grundsätzlichen Vorschriften der DGO ohne weiteres ergeben.“ R 43 II/567, Bl. 81 f. Goerdeler griff aber nicht die Rücklagenbildung als solche an, vielmehr die gängelnde Kasuistik der VO.

⁵ Goerdeler erkannte im DGT nicht mehr die Vertretung genuiner Gemeindeinteressen, sondern ein zentralist. Staatsorgan. In dem Schreiben an Lammers vom 4. 4. 1936, in welchem er die den Städten abverlangte Umlage für den Reichsfremdenverkehrsverband als Symptom einer prinzip. Fehlentwicklung verurteilte, die alles von oben anordnen wolle (s. Dok. Nr. 63 Anm. 1), hieß es: „Ich kann nur sagen, daß dieses System sich beim Deutschen Gemeindetag gar nicht bewährt hat. Mit alten Mitgliedern der Partei bin ich darüber einig, daß der Deutsche Gemeindetag je länger, je mehr dem Leben und der Verbindung mit den Gemeinden sich entfremdet.“ R 43 II/769, Bl. 46. Am 24. 4. führte Goerdeler im Leipziger Stadtrat offene Klage, daß seitens des DGT seit zwei Jahren nichts unternommen worden sei, „um die lebendige Fühlungnahme zwischen dem Deutschen Gemeindetag und den Gemeindeleitern zu gewährleisten. Er halte eine solche Fühlungnahme für dringend geboten, wenn die Vertretungskörperschaft der deutschen Gemeinden im Interesse der Selbstverwaltung fruchtbare Arbeit leisten wolle.“ REICH S. 237. Zu Aufbau und Struktur des DGT s. MATZERATH S. 165–170, 183ff., 197ff.

⁶ Frick fertigte die RücklagenVO in unveränd. Form am 5. 5. 1936 aus (RGBl. I S. 435). Bis März 1938 führten die Gemeinden 1,8 Mrd. RM der Rücklagenbildung zu, zum selben Zeitpunkt hatten aber erst 28% der rd. 5000 dt. Kommunen über 2000 Einwohner den gesetzl. Mindestsatz der Betriebsmittelrücklage erfüllt. Näheres s. MATZERATH S. 364f.

Was die Muster für die Satzungen der Eigenbetriebe angeht, so sind die Vorarbeiten durch die Ausführungsanweisung zur Deutschen Gemeindeordnung dem Deutschen Gemeindetag übertragen⁷. Der Deutsche Gemeindetag hat mir bisher eine amtliche Vorlage in dieser Frage noch nicht gemacht, da die Verhandlungen offenbar noch schweben⁸. Bei dieser Sachlage liegt eine Stellungnahme meines Ministeriums zur Zeit noch nicht vor⁹.

Heil Hitler!
[Frick]

⁷ § 74 (1) DGO bestimmte: „Für die Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) sind Betriebssatzungen aufzustellen.“ Die vom RIM erlassene *Vorläufige Ausführungsanweisung zum Sechsten Teil der DGO* vom 22. 3. 1935 (MBliV S. 475) legte dazu fest: „2. Es ist in Aussicht genommen, für die Betriebssatzung unter Zuziehung des Deutschen Gemeindetages ein Muster aufzustellen. Es wird den Gemeinden empfohlen, bis dahin die Feststellung der Betriebssatzungen zurückzustellen. Soweit sie schon bisher derartige Satzungen haben, bleiben sie in Geltung, es sei denn, daß sie in einzelnen Bestimmungen den Vorschriften der DGO widersprechen.“

⁸ Vgl. hierzu den o. Anm. 4 zit. Vm.: „Wie hier [im RIM] bekannt ist, haben sich bei den dort geführten Verhandlungen über Inhalt und Form dieser Satzungen erhebliche Meinungsverschiedenheiten ergeben. Der Deutsche Gemeindetag hat bisher eine Vorlage über das Ergebnis seiner Bemühungen nicht gemacht, sondern hier und da mehr informatorisch mit den Referenten des Innenministeriums Fühlung genommen.“

⁹ Eine grundlegende Regelung bezügl. der kommunalen Eigenbetriebe erfolgte erst durch die *EigenbetriebsVO* vom 21. 11. 1938 (RGBl. IS. 1650); Näheres s. F.-K. SURÉN / W. LOSCHELDER, *Die Deutsche Gemeindeordnung* vom 30. Januar 1935. Kommentar, Berlin 1940, Bd. II S. 138–148.

Zitierhinweis

Nr. 77 Reichsminister Frick an Oberbürgermeister Goerdeler. 27. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d077>